

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 641/2530

นายทองชิง แซ่โล่

โจทก์

นายชนะ อินทรานนท์

ผู้ร้อง

นางสุมิตรา สุวรรณพินธุ์

จำเลย

นายชนะ อินทรานนท์ ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 112, มาตรา 119

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีหวังที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ไปรรมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการจังหวัดแพร่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 65)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยมีผู้ร้องเป็นผู้
ประกัน ในราคาประกัน 40,000 บาท ต่อมาผู้ร้องผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ให้ปรับนายประกัน 40,000 บาทตามสัญญาให้นายประกันชำระค่าปรับภายใน 15 วัน
 ฯลฯ

ผู้ร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าปรับ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายเวลาชำระค่า
ปรับออกไปอีก 1 เดือน นับแต่ครบกำหนด 15 วันตามที่ศาลสั่งไว้

ก่อนครบกำหนดเวลาชำระค่าปรับ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งลดค่าปรับลง
ตามที่เห็นสมควร ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุผลลดหย่อนค่าปรับ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับนายประกัน 20,000 บาทนอกจากที่แก้
ให้คงเป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66,65)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 53) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ